

요약

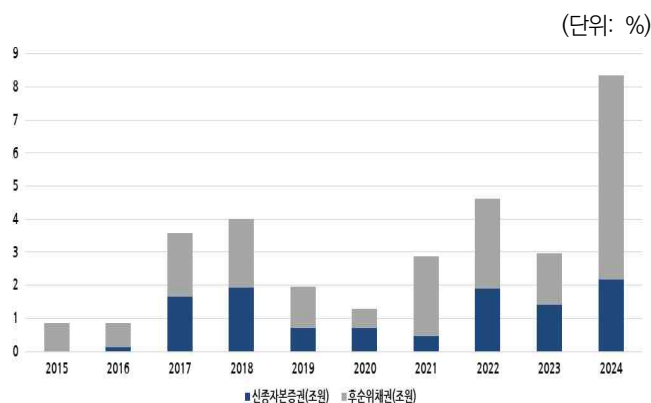
보험회사의 자금차입 수요는 재무건전성 유지뿐 아니라 해외시장 진출, 인수합병 등 다양한 전략적 목적에서 확대되고 있으나, 현행 자금조달 규제는 이를 충분히 반영하지 못하고 있음. 국내 보험회사는 타 금융업권 및 주요국 보험사에 비해 자금차입의 목적, 수단, 한도 측면에서 제약이 크며, 이는 자본비용을 상승시키고 국내 보험산업의 국제적 경쟁력 확보를 지연시킬 우려가 있음. 따라서, 보험업권의 실질적 수요를 반영하여 자금차입 목적의 다양화 등을 포함한 제도개선 방안을 신중히 검토할 필요성이 있음

○ 보험회사는 '재무건전성 충족' 및 '적정 유동성 유지'를 위해 자금차입을 시행하고 있으며, 이를 위한 자본성증권(후순위채 및 신종자본증권)의 발행 규모가 최근 빠르게 상승하고 있음

- 2024년 국내 보험회사의 후순위채 및 신종자본증권의 발행 규모는 역대 최고치인 약 8조 3,250억 원으로 전년 대비 약 2.8배 증가하였으며, 이는 2020년 발행액과 비교할 경우 약 8배에 달하는 수준임(그림 1) 참조)
- 이는 시장금리 하락과 보험부채 할인율 현실화 등에 따라 악화된 지급여력비율(K-ICS)을 관리하기 위한 목적으로 해석됨(그림 2) 참조)

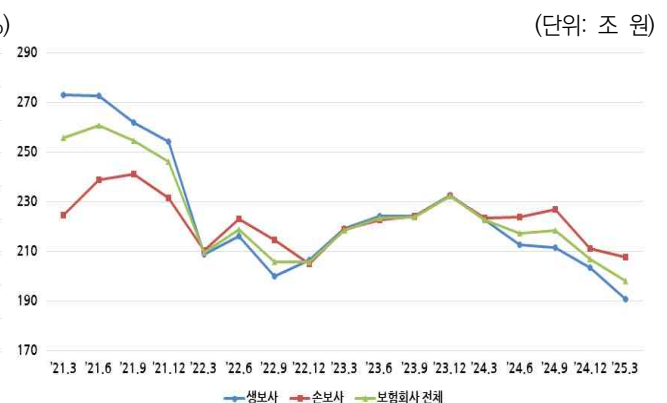
○ 아울러, 보험회사의 재무건전성 강화 이외에도 해외시장 진출, 투자 및 인수합병(M&A), 금리위험관리¹⁾, 자산 운용 효율화 등을 위한 대규모 자금조달의 필요성이 지속적으로 제기되고 있음

〈그림 1〉 연도별 보험사 자본성증권 발행 추이



자료: 본드웹; DB 금융투자

〈그림 2〉 지급여력비율 변동 추이



주: 2023년 3월 말 이후 지급여력비율은 경과조치 후 K-ICS 비율임
자료: 금융감독원

1) 임준환·황인창(2017. 11. 20.), 「금리위험관리 수단으로서 자금차입 방식 확대의 필요성」, 『KIRI 리포트』, 보험연구원

○ 현행 자금조달 규제는 보험회사가 자본비용을 고려한 최적의 자본구조를 설계하는 데 제약으로 작용하고 있으며, 다양한 사업 목적에 따른 자금 수요를 충분히 반영하지 못하고 있음

- 법률상 다양한 자금조달 수단(RP 매도, 기업어음 발행 등)이 허용됨에도, 보험회사는 자본조달 비용이 높은 자본성증권에 주로 의존하고 있으며 기타 수단의 활용은 제한적인 수준에 그치고 있음
 - 이는 건전성 규제에 따른 자본성 요건을 충족하기 위한 조치이나, 비용 효율성 측면에서는 부담요인으로 작용함
 - 실제로, 2024년 국내 보험사들이 발행한 자본성증권의 평균 발행 금리는 5.59%로, 같은 해 평균 운용자산이 익률 3.16%를 크게 상회함²⁾
- 보험사들은 해외 진출, 인수합병 등 중장기적 경영 목적의 자금 수요가 있음에도, 현행법상 채권 발행 목적이 엄격히 제한되어 있어 필요한 자금을 효율적으로 조달하고 기존의 사업모형을 혁신·확장하기 어려운 여건임
 - 예컨대, 국내 보험산업은 내수 시장의 포화로 성장성과 확장성에 한계를 보이고 있음에도, 해외사업 진출을 위한 자금조달 목적의 채권 발행이 허용되지 않아 글로벌 경쟁력 확보에 제약을 받고 있음

○ 폭넓은 자금조달이 허용되는 타 금융권과 달리 보험회사는 보험업법상 제한적인 목적과 방법의 자금조달만이 가능하며 그 한도 또한 상대적으로 낮은 수준임(〈표 1〉 참조)

- **(목적)** 은행은 채권 발행에 특별한 목적이 제한되어 있지 않은 반면, 보험회사는 ‘재무건전성 기준 충족’ 혹은 ‘유동성 유지’를 위한 경우에 한해 자금차입이 허용되고 있어 금융환경 변화에 탄력적으로 대응하기 어려운 상황임
- **(수단)** 예금, 콜머니, CD를 포함한 다양한 자금조달 수단을 활용하고 있는 은행과 달리, 보험회사는 자금조달 비용이 높은 자본성증권 발행에 대한 의존도가 매우 높으며 채권, RP 매도, 기업어음 발행 등 기타 차입 방안의 활용은 제한적인 수준에 그치고 있음
- **(한도)** 자본으로 인정되는 후순위채 및 신종자본증권³⁾ 등을 통한 자금조달의 경우에도 자기자본의 범위 내에서 매우 제한적으로 허용되고 있음

〈표 1〉 채권 발행 금융권역별 관련 규제 현황

구분	보험회사	은행	증권회사	종합금융회사
채권 발행 허용 여부	제한적 허용 (재무건전성, 적정유동성)	허용	허용	허용
발행 한도	자기자본 이내	자기자본의 5배 이내	자본금과 준비금 합계액의 20배 *채권의 상환을 위하여 필요한 경우에는 일시적으로 그 한도를 초과하여 채권을 발행	자기자본의 10배 이내 *채권의 상환을 위하여 필요한 경우에는 일시적으로 그 한도를 초과하여 채권을 발행
법령	보험업법 제114조의2, 시행령 제58조의2 ②*	은행법 제33조 ①*, 시행령 제19조	자본시장법 제329조 ①*, 시행령 제332조	자본시장법 제340조 ①*, 시행령 제332조

주: *는 발행 한도를 직접 규정하고 있는 법령조항임

2) 한국예탁결제원, 금융감독원 금융정보시스템(FISIS)

3) 2019년 보험업법 시행령 개정을 통해 이전까지 누락되었던 신종자본증권(조건부자본증권) 또한 사채발행한도 산출 대상에 추가되었으며, 이는 사실상 모든 외부 차입을 자기자본 범위 내로 제한한 것이라 할 수 있음

○ 국내 보험회사의 자금조달 규제는 해외 보험회사와 비교할 때 자금차입의 요건 및 한도 측면에서 뚜렷한 차이를 보이며, 변화된 경제환경을 고려할 때 국제적 기준을 참고한 제도 정비의 필요함(〈표 2〉 참조)

- 미국 뉴욕주의 경우, 주식보험회사, 상호보험회사, 보험협동조합은 자금차입 시 관련 목적과 요건이 법령에 규정되어 있으나, 차입 과정에서 회사 자산을 담보로 제공할 의무는 없음(뉴욕주 보험법 제1307호⁴⁾)
- 영국은 자금조달에 관한 특별한 법적 제한을 받지 않으며 필요에 따라 자본확충을 할 수 있음⁵⁾
- 일본은 자금조달에 특별한 제한은 없으나 자금차입이 레버리지 효과를 가져올 수 있으므로 관련 자산을 보유함에 있어 주의사항을 제시하고 유동성리스크 관리 대책을 명시함(보험회사를 위한 종합적인 감독지침⁶⁾)
- 호주는 보험업법 상에서 자산 형태별로 자금조달의 한도를 두고 있지 않으며, 보험회사에 대한 자산운용 규제는 사후적인 건전성 규제에 중점을 두고 있음

〈표 2〉 주요국 보험회사의 채권 발행 요건 및 한도

구분	발행 목적에 대한 제한	채권 발행 한도
한국	재무건전성 기준을 충족하거나 적정유동성 유지를 위해 가능(RP 등)	직전 분기 말 현재 자기자본의 이내
미국 (뉴욕주)	차입에 대한 일정 조건을 제시하고 있으나, 자금조달의 요건과 성격을 명료하게 하여 폭넓게 허용	가용자본으로 인정되는 채권의 경우 한도 규정 있음(Section 1323) ⁴⁾
영국	제한 없음	제한 없음
프랑스	제한 없음	제한 없음
일본	제한 없음	상호보험회사는 1억 엔까지 단기사채 발행 가능
호주	제한 없음	제한 없음

주: (1) 직전 회계연도 말 기준 총조정 자본(미상환 채권의 총 원금 금액 포함)의 25% - (2) 미상환 채권의 총 원금 금액
 자료: 정세창(2009), 「자산운용 규제의 개선방안 연구」, 금융위원회 용역보고서; 조영현·조재란·김혜란(2015), 『재무건전성 규제 강화와 생명 보험회사의 자본관리』, 보험연구원; 각 국가의 금융 관련 법규 등을 찾아 정리함

○ 보험회사의 자금차입 관련 규제는 국내 타 업권 및 해외 보험사에 비해 경직적인 측면이 있으므로, 사회·경제적 환경 변화를 반영하여 제도개선 여부를 신중히 검토할 필요가 있음

- 예를 들어, 재무건전성 충족 및 적정 유동성 유지 이외에도 해외사업 확대, 회사 인수 등 보다 다양한 목적의 후순위채권 발행을 허용함으로써 효율적인 자금차입을 유도할 수 있음⁷⁾
 - 이를 바탕으로 성장 잠재력이 높고 시장의 포화도가 낮은 신규 보험시장 개척을 통해 미래 성장 동력 확보를 견인할 수 있을 것으로 기대됨
- 단, 제도의 안정성을 고려하여 해외사례와 같이 차입 목적 제한을 완전히 없애기보다는 보험업권의 실질적인 수요를 반영하여 차입 목적의 범위를 단계적으로 확대하고 관련 규정을 점진적으로 보완해 나가는 방식이 바람직할 것임

4) New York State Senate, New York Insurance Law § 1307(<https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ISC/1307>)

5) Bank of England, "Capital Instruments - Pre/Post-issuance Notification (PIN)"

6) 金融庁, "保険会社向けの総合的な監督指針の II - 3 - 12 流動性リスク管理態勢"

7) 일본의 도쿄해상을 비롯한 주요 보험사들은 해외 진출 및 M&A 과정에서 자금여력비율 관리에 이점이 있는 후순위채 발행을 적극 활용해 성공적으로 사업을 확장하고 있음. 일례로, 도쿄해상은 2020년 미국 보험사 PURE 인수 시 총 소요자금 3,255억 엔 중 2,000억 엔을 후순위채 발행을 통해 조달하였음